

납세자보호관실 제도문제 제기서 — 한영 병기

Submission to the Taxpayer Advocate Service — Systemic Advocacy

신청인 장세봉 · V1.0 · 2026. 10. 2. | Jang Sejong · October 2, 2026

이 판에 관하여. 납세자보호관실에 내는 제도문제 제기서의 전문을 덩이마다 왼쪽 국문 · 오른쪽 영문으로 나란히 놓았습니다. 제출하는 정본은 영문이며, 뜻이 다르면 영문에 따릅니다. 국문은 읽기 위한 것입니다. 「서식 1042-S 작성지침(2026)」에서 따온 글귀는 영문 칸이 원문이고 국문 칸은 그 번역입니다.

About this edition. The full text of the submission, set out block by block with the Korean on the left and the English on the right. The English is the version submitted and prevails in case of any difference; the Korean is provided for reading. For the passages quoted from the Instructions for Form 1042-S (2026), the English column is the original and the Korean column is a translation.

납세자보호관실에 내는 제도문제 제기서 — Systemic Advocacy

제목 : 적격중개인 재분류의 정보단절을 닫는 일 — 최종 자본환급의 성격과 금액을 지급회차 단위로 외국 수익적 소유자에게 전달할 의무 미국 상장 펀드에 투자하는 비거주 투자자에게 미치는 제도상 보고 문제

내는 이 : 장세봉 · 대한민국 · [전자우편]

날짜 : 2026년 10월 2일

관련 사건 : 납세자보호관실 사건번호 [사건번호] (개별 사건 — [담당 보호관], 보호관번호 [보호관번호]). 이 글은 그 개별 청구가 아니라 제도의 문제를 다룬다.

문서관리번호 : ROC-EV-2026-01 · V4.0

공개 자료 : <https://sebjang.github.io/Request-for-Interpretation-of-Tax-Laws-etc./english.html>

(영문이며, 31면 영문판 신청서가 첫 파일이다)

SUBMISSION TO THE TAXPAYER ADVOCATE SERVICE — SYSTEMIC ADVOCACY

Title: Closing the QI reclassification information gap — mandatory payment-event-level transmission of the final return-of-capital character and amount to foreign beneficial owners A systemic reporting problem affecting non-resident investors in U.S.-listed funds

Submitted by: Jang Sejong, Republic of Korea · [e-mail]

Date: 2 October 2026

Related case: TAS Case No. [case number] (individual case advocacy, [case advocate],

Advocate Number [advocate number]) — this submission concerns the systemic issue,

not the individual claim

Reference: ROC-EV-2026-01 · V4.0

Full record: <https://sebjang.github.io/Request-for-Interpretation-of-Tax-Laws-etc./english.html>

(in English; the 31-page English edition of the request is the first file)

1. 한 문장으로 적은 문제

미국의 펀드는 스스로의 결산과 법정 세무계산에서, 어떤 분배금이 이익 및 잉여금에서 지급된 것이 아니므로 비배당분배라고 확정한다. 그 금액이 주주의 조정취득가액을 넘지 아니하는 그만큼, 내국 세법 제301조(c)(2)는 그것을 그 취득가액의 감소로 다룬다. 이 사건의 분배에서는 미국의 원천징수와 적격중개인 사슬이 그 최종 성격확정에 따라 원천징수세액을 조정하거나 돌려주었다 — 그 재분류가 아래 단계의 처리에 아예 들어가지 아니한 경우는 제외하고 그러하다. 글쓴이의 경우, 그리고 제7절이 적는 묶음 단위 보고 구조에서는, 그 확정 자체가 기초 비거주 수익적 소유자에게도 그 소유자의 과세관청에도 닿지 아니하며, 같은 금액이 거주지국에서 배당소득으로 과세된다.

구하는 것도 한 문장으로 적는다. 주주의 취득가액 범위 안에 있는 자본환급의 올바른 세무처리를 향한 첫걸음은, 어느 쪽 나라에서든 그 결론을 미리 정하는 것이 아니다. 발행기관이 확정된 소득의 성격과 개별 투자자에게 귀속되는 금액이 적격중개인 사슬을 따라 끊기지 아니하고 최종 수익적 소유자에게 닿게 하는 것이다. 그리

1. THE ISSUE IN ONE SENTENCE

A U.S. fund determines, in its own closing of accounts and statutory tax computation, that a distribution was not paid out of earnings and profits and is therefore a nondividend distribution. To the extent that the amount does not exceed the shareholder's adjusted basis, IRC section 301(c)(2) treats it as a reduction of that basis. In the distributions at issue here the U.S. withholding and qualified-intermediary chain subsequently acted on that final characterization by adjusting or refunding the tax withheld, except where the reclassification did not enter the downstream cycle at all. In the submitter's case, and in the pooled reporting structures described in part 7, the determination itself does not reach the underlying non-resident beneficial owner or that owner's tax authority, and the same amount is taxed in the country of residence as dividend income.

And the request, in one sentence. The first step toward the correct tax treatment of a return of capital within the shareholder's basis is not to settle the conclusion in advance, in either country. It is to ensure that the income character determined by the issuer, and the amount allocable to the individual investor, travel the qualified-intermediary chain without a break until they reach the ultimate

고 나면 각 나라가 온전히 도착한 사실에 자기 법을 적용하면 된다.

그러므로 이 글은 미국이 이미 확정한 것을 정확하게 전달해 달라고 요청한다. 미국에 다른 나라의 세법에 관하여 무엇을 판단해 달라고 요청하지 아니하며, 어디에서든 글쓴이 자신의 세액에 관하여 어떤 결론을 내려 달라고 요청하지도 아니한다.

2. 왜 이것이 외국만의 문제가 아니라 미국의 제도 문제인가

성격의 확정은 미국 법에 따라 이루어진다. 내국세법 제316조(a)와 제301조(c)가 분배금의 어느 부분이 배당이고 어느 부분이 자본의 반환인지를 정한다. 글쓴이의 기록에 나타난 분배에 관하여는, 발행기관의 서식 8937(해당하는 경우)과 발행기관의 최종 연말 세무자료(제3란 비배당분배)가 그 복원의 바탕이 된 윗단계의 세무성격 정보와 취득가액에 관한 정보를 담고 있다. 글쓴이의 기록에 나타난 분배에서는 적격중개인 사슬이 그 성격확정에 따라 원천징수를 조정하거나 환급하였다.

그 확정의 모든 단계가 미국의 것이다. 빠진 것은 마지막 한 단계다. 서식 1042-S의 보고는 미국의 원천징수와 적격중개인 사슬 안에서 이루어지며, 보고의 구조에 따라서는 수취인별이 아니라 묶음 단위로 제출될 수 있다. 묶음 단위의 적격중개인 약정을 통하여 보고가 이루어지는 글쓴이의 보유구조에서는, 최종 소득성격을 적은 수취인별 서식 1042-S가 글쓴이에게 교부된 바가 없다. 재분류 보고는 외국 보관기관에서 국내 위탁기관을 거쳐 국내 증권회사까지 전달되지만, 소득의 「성격」은 투자자 자신의 기록에도 투자자의 과세관청에도 이어지지 아니한다. 돈은 움직이고, 성격은 움직이지 아니한다.

그 결과는 미국 밖에서 나타나지만, 그 틈은 미국의 보고체계 안에 있다.

3. 기록이 보이는 것 — 한 투자자의 2025 과세연도

아래는 글쓴이 본인의 2025년 귀속 취득원가조서에서 뽑은 합계다. 모든 수치는 기록에서 그대로 옮긴 것이며 새로 셈한 값이 없다. 그 바탕이 된 증거자료는 위 주소에 공개되어 있다.

보유분의 취득가액	198,102,051 원
수령한 분배금(원천분배소득)	29,334,158 원
그 가운데 발행기관이 자본환급(비배당분배)으로	
확정한 금액	24,414,416 원 = 83.23 %
감액 후 잔존 취득가액	173,687,635 원
취득가액 대비 누적 자본환급	12.32 %
분배금에 원천징수된 미국 세액	4,400,110 원
적격중개인의 재분류에 따라 환급된 미국 세액	3,662,339 원
= 83.23 %	

beneficial owner. Each country can then apply its own law to facts that have arrived intact.

This submission therefore asks the United States to transmit accurately what the United States has already determined. It does not ask the United States to determine anything about the tax law of another country, and it does not ask it to reach any conclusion about the submitter's own liability anywhere.

2. WHY THIS IS A U.S. SYSTEMIC ISSUE, NOT ONLY A FOREIGN ONE

The characterisation is made under U.S. law. Sections 316(a) and 301(c) of the Internal Revenue Code determine what part of a distribution is a dividend and what part is a return of capital. For the distributions reflected in the submitter's records, the issuers' Form 8937 filings, where applicable, together with the issuers' final year-end tax data (Box 3, nondividend distributions), carry the upstream tax-character and basis-related information from which the reconstruction was made. In the distributions reflected in the submitter's records, the qualified-intermediary chain acted on that characterization by adjusting or refunding the withholding.

Every step of that determination is American. What is missing is the last step. Form 1042-S reporting takes place within the U.S. withholding and qualified-intermediary chain, and depending on the reporting structure it may be filed on a pooled rather than a recipient-specific basis. In the submitter's holding structure, where reporting occurs through pooled qualified-intermediary arrangements, no recipient-specific Form 1042-S stating the final income character has been furnished to him. The reclassification report passes from the foreign custodian to the local depository and to the local broker, but the *character* of the income is not carried through to the investor's own records or to the investor's tax authority. The money moves; the characterisation does not.

The consequence falls outside the United States, but the gap is inside the U.S. reporting architecture.

3. WHAT THE RECORDS SHOW — ONE INVESTOR, 2025 TAX YEAR

The following are the totals from the submitter's own acquisition-cost schedule for the 2025 Korean tax year. Every figure is transcribed from the records; none is computed anew. The underlying exhibits are published at the address above.

Acquisition cost of the positions held	KRW 198,102,051
Distributions received (source distribution)	KRW 29,334,158
Of which determined by the issuers to be a	
return of capital (nondividend distribution)	KRW 24,414,416 = 83.23 %
Remaining acquisition cost after the reduction	KRW 173,687,635
Cumulative return of capital as a share of	
acquisition cost	12.32 %
U.S. tax withheld at source on the distributions	KRW 4,400,110
U.S. tax refunded following the qualified	
intermediary's reclassification	KRW 3,662,339 = 83.23 %

모든 취득단위가 취득가액의 범위 안에 있었다. 어느 분배도 투자자의 취득가액을 소진하지 아니하였다.

보유 종목에 대하여 발행기관이 스스로 공표한 연간 자본환급 비율은 각각 100.00 % · 97.02 % · 72.97 % · 68.36 % · 67.70 % · 63.15 % · 52.65 % · 24.47 % 이다.

발행기관의 최종 세무자료에 반영된 미국 연방소득세법상 성격분류에 따르면, 이 분배금의 83.23퍼센트가 비배당분배 — 곧 자본환급 — 였고, 그에 대응하는 원천징수세액이 적격중개인 사슬을 통하여 환급되었다. 여기까지가 발행기관과 원천징수 체계가 세우는 사실이다.

그와 따로, 글쓴이의 취득단위 취득원가 장부는 그 자본환급 금액 가운데 어느 것도 해당 취득단위의 조정취득가액을 소진하지 아니하였음을 보인다. 여기까지가 투자자 자신의 장부가 세우는 사실이다. 둘은 서로 다른 증명이며 여기에서는 나누어 적는다.

대한민국에서는 같은 분배금의 전액이 당초 배당소득 과세표준에 산입되었다.

글쓴이는 그 뒤 정정을 구하였다. 2025년 귀속에 대하여 국내에서 1차 환급이 이루어졌고, 자진소명과 함께 낸 2차분은 현재 재심사 중이다. 이 글의 요점은 그 국내 절차의 결과가 아니다. 요점은 그 확정이 대한민국의 과세가 이루어지기 전에 이미 미국에서 미국의 기록으로 내려져 있었다는 것, 그리고 그것이 전달되지 아니하였기 때문에 투자자가 원자료에서 스스로 복원하여야 비로소 보이게 되었다는 것이다.

어떤 금액이 내국세법 제301조(c)(2)에 따라 주주의 조정취득가액 범위 안의 비배당분배로 다루어지는 그만큼, 그것은 미국 연방소득세법상 당기의 과세소득이 되는 것이 아니라 그 취득가액을 줄인다.

같은 금액을 다른 나라가 과세하는지, 어떻게 과세하는지는 그 나라의 법에 따를 물음으로 남는다. 이 글은 그것을 다루지 아니한다.

이 구조는 글쓴이 한 사람에 그치지 아니한다. 글쓴이가 확인한 범위에서, 같은 구조의 과세예고 통지가 2026년 9월 다른 대한민국 거주자들에게 발부되었다. 여기에 다른 사람의 이름 · 금액 · 보유는 적지 아니하며 적을 필요도 없다. 이 구조는 어느 개인의 사정 이 아니라 제4절이 적는 보고체계에서 따라 나오기 때문이다.

Every position was within its acquisition cost. Not one distribution exhausted the investor's basis.

The issuers' own annual figures for the proportion of each distribution that was a return of capital were, for the funds held: 100.00 %, 97.02 %, 72.97 %, 68.36 %, 67.70 %, 63.15 %, 52.65 % and 24.47 %.

Under the U.S. federal income-tax characterization reflected in the issuers' final tax data, 83.23 per cent of these distributions constituted nondividend distributions — a return of capital — and the corresponding withholding was refunded through the qualified intermediary chain. That is what the issuer and the withholding system establish.

Separately, the submitter's investor-level acquisition-cost ledger shows that none of those return-of-capital amounts exhausted the adjusted basis of the corresponding positions. That is what the investor's own books establish. The two are different proofs and are kept apart here.

In the Republic of Korea the whole of the same distributions was initially included in the dividend-income tax base.

The submitter has since filed requests for correction. For the 2025 tax year a first refund has been made in Korea, and a second portion, submitted with a voluntary explanation, is at present under re-examination. The point of this submission is not the outcome of that domestic procedure. It is that the determination had already been made in the United States, on U.S. records, before the Korean assessment was raised — and that the investor had to reconstruct it from primary sources in order to make it visible at all, because it was not transmitted.

To the extent that an amount is treated under IRC section 301(c)(2) as a nondividend distribution within the shareholder's adjusted basis, it reduces that basis rather than constituting current taxable income under U.S. federal income-tax law.

Whether and how another jurisdiction taxes that same amount remains a question for that jurisdiction under its own law. This submission does not address it.

The mechanism is not confined to the submitter. Within the limits of what the submitter has verified, advance notices of taxation of the same structure were issued to other Korean residents in September 2026. No name, amount or holding of any other person is given here, and none is necessary: the mechanism follows from the reporting structure described in part 4, not from the circumstances of any individual.

4. 그 틈은 어디에서 생기는가 — 성격이 사라지는 네 자리

가. 수취인별 서식 1042-S가 글쓴이에게 닿지 아니한다. 적격중개인 이 묶음 단위로 보고하는 경우 기록상의 수취인은 사람이 아니라 묶음이며, 외국 증권회사를 통하여 보유하는 개인은 그 지급의 소득코드를 적은 서류를 받지 못한다. 글쓴이는 그러한 서류를 받은 바가 없다.

4. HOW THE GAP ARISES — THE FOUR POINTS AT WHICH THE CHARACTER IS LOST

(a) No recipient-specific Form 1042-S reaches the submitter. Where the qualified intermediary reports on a pooled basis, the recipient of record is the pool and not the person, and the individual holding through a foreign broker does not receive a document stating the income code for that payment. The submitter has received no such document.

나. 외국 보관기관에서 전달되는 재분류 보고는 투자자 단위가 아니라 예탁참가자 단위로 짜여 있다. 한국예탁결제원은 그 자료를 참가자 단위로 관리하며 제3자 정보로서 개인에게는 공개하지 아니한다고 공식 회신하였다(결정통지 접수번호 16835791, 2026년 7월 8일).

다. 재분류에는 연간 마감기가 있다. 발행기관의 정보가 그 마감 뒤에 보관기관에 닿으면 그 분배는 아예 그해 처리에서 빠진다. 한국예탁결제원은 2024년 귀속의 한 분배에 대하여 이를 서면으로 확인하였다(접수번호 16848276, 2026년 7월 10일) — "the issuers announced the reclassification after Citi's annual reclassification processing window had closed. As a result, the securities were not included in Citi's reclassification cycle."

라. 글쓴이는 묶음 단위 보고가 쓰이는 경우에 최종·지급회차 단위의 자본환급 성격이 기초 외국 수익적 소유자에게 교부되도록 보장하는 규칙을, 지금의 적격중개인 보고체계에서 확인하지 못하였다. 그러한 규칙이 다른 곳에 — 적격중개인 약정에, 계좌약관에, 또는 그 중개기관이 속한 나라의 법에 — 있는지는 글쓴이가 답할 수 없는 물음이며, 국세청이 살펴 주시기를 청한다. 기록이 보이는 것은 원천징수세액의 환급은 도착하고 그 까닭은 도착하지 아니한다는 것이다.

5. 투자자에게 미치는 영향

원천징수되었다가 환급된 세액은 국내 기록에서 외국납부세액으로 조정되므로, 셈의 「분자」는 최종 확정된 값으로 옮겨 간다. 그런데 「분모」 — 과세표준을 이루는 소득금액 — 는 지급 당시의 잠정 분배 통지에 머문다. 둘은 확정단계가 서로 다른 자료에 서 있고, 그 차이는 투자자가 진다.

환급된 세액은 투자자에게 남지 아니한다. 글쓴이 본인의 기록에서 미국 세액의 환급과 국내 배당소득세의 새로운 원천징수는 같은 정산일에 짝을 이루어 기장된다. 증권회사의 거래기록은 앞의 것을 현지에서 원천징수된 세액의 환급으로, 뒤의 것을 배당세금의 출금으로 적는다. 세 증권회사 가운데 하나는 그 둘을 같은 이벤트코드로 묶어 환급 한 줄과 출금 한 줄을 사건마다 짝지어 적는다.

2025년 분배금의 정산은 2026년 4월 16일부터 24일 사이에 이루어졌고, 그러한 기장이 175행이다. 미국 환급의 합계는 2,647.06 미국 달러이다. 국내 재정수의 합계는 3,701,360원이며, 이는 국내 금융소득 원천징수명세서에 적힌 국내 기납부세액 3,710,170원과 8,810원 차이로 맞는다.

그래서 실제로 일어나는 일은 이러하다. 미국은 그 금액이 이익 및 잉여금에서 지급된 것이 아니라고 확정하고, 최종적으로 비배당분배로 확정된 부분에 대하여 앞서 징수하였던 세액을 놓아 주거나 조정한다. 같은 날 같은 금액이 대한민국에서 배당에 대한 세금으로 다시 징수된다 — 소득세 14퍼센트와, 그 10퍼센트에 해당하는 지방소득세로. 투자자는 미국이 놓아 준 그 돈을 받지 못한다. 그 돈은 국경을 넘어가 저쪽에서 걷히며, 그것도 미국이 최종적으로

(b) The reclassification report transmitted from the foreign custodian is organised by depository participant, not by investor. The Korea Securities Depository has replied formally that it manages the data at participant level and that it is withheld from the individual as third-party information (decision notice, receipt no. 16835791, 8 July 2026).

(c) The reclassification has an annual cut-off. Where the issuer's information reaches the custodian after that cut-off, the distribution is simply left out of the cycle. The Korea Securities Depository has confirmed this in writing for a 2024 distribution (receipt no. 16848276, 10 July 2026): "the issuers announced the reclassification after Citi's annual reclassification processing window had closed. As a result, the securities were not included in Citi's reclassification cycle."

(d) The submitter has identified no rule in the existing qualified-intermediary reporting framework that ensures that the final, payment-event-level return-of-capital characterization is furnished to the underlying foreign beneficial owner where pooled reporting is used. Whether such a rule exists elsewhere — in the QI agreement, in account terms, or in the law of the intermediary's own jurisdiction — is a question the submitter cannot answer and asks the Service to examine. What the records show is that the refund of the withheld tax arrives and the reason for it does not.

5. THE EFFECT ON THE INVESTOR

The amount withheld and later refunded is adjusted in the Korean records as a foreign tax credit, so the *numerator* of the computation moves to the final, determined figure. The *denominator* — the amount of income forming the tax base — remains the provisional distribution notice issued at the time of payment. The two rest on data of different stages of finality, and the difference is borne by the investor.

The refund does not stay with the investor. In the submitter's own records the release of the U.S. tax and a fresh withholding of Korean dividend tax are booked as paired entries on the same settlement date. The broker's transaction records describe the first as a refund of foreign tax withheld at source and the second as a withdrawal of dividend tax; for one of the three brokers the two are tied to each other by a shared event code, one refund line and one withdrawal line per event.

Across the settlement of the 2025 distributions, carried out between 16 and 24 April 2026, there are 175 such entries. The U.S. refunds total USD 2,647.06. The domestic re-withholding totals KRW 3,701,360, a figure that ties to the domestic tax already paid shown on the Korean withholding statement, KRW 3,710,170, within KRW 8,810.

The practical result is this. The United States determines that the amount was not paid out of earnings and profits, and releases or adjusts the tax previously withheld on the portion finally characterized as a nondividend distribution. On the same day the same amount is withheld again in the Republic of Korea as tax on a dividend, at 14 per cent income tax together with local income tax of a further 10 per cent of that amount. The investor does not

비배당분배로 확정하고 주주의 조정취득가액 범위 안에 드는 그만큼은 미국 연방소득세법상 당기의 과세소득이 아니라 그 취득가액을 줄이는 것으로 확정된 금액 위에서 걷힌다.

다달이 나오는 분배금으로 생활하는 투자자에게는, 그 과세가 그대로 서면 효과가 겹쳐 쌓인다. 세금과 건강보험료는 분배금 총액에 매겨지고, 그 돈을 마련하려 좌수를 팔며, 보유가 줄고, 다음 분배가 작아지고, 과세는 이어진다. 그 금액이 거주지국의 소득 과세표준에 계속 산입되는 경우, 그 부담 때문에 투자자는 보유자산의 일부를 처분하게 될 수 있고, 그 결과 앞으로의 분배의 기초가 되는 자본이 줄어들 수 있다.

정정은 투자자가 스스로 그 성격을 세울 수 있을 때에만 가능하다. 글쓴이는 발행기관의 공시에서 자료의 계보를 복원하였기에 그렇게 할 수 있었다. 그러한 기록이 없는 투자자는 지급명세서에 적힌 총액에 맞세울 것이 없다.

글쓴이는 영향을 받은 사람의 수나 그 합계 금액을 추산하지 아니한다. 사인에게는 그러한 자료가 없다.

6. 왜 이것이 미국의 일인가

가. 이것은 미국 정보보고의 「내용」이 아니라 그 「미치는 범위」의 흠이다. 성격의 확정도 미국 안에서 바르게 이루어지고 바르게 집행된다. 다만 중개기관에서 멈출 뿐이다.

나. 외국의 개인투자자에게는, 최종 미국 세무성격이 전달되지 아니하는 것이 거주지국에서 추가의 조세부담을 낳을 수 있으며, 그 부담은 미국 상품이 밝힌 분배정보나 원천징수정보만 보아서는 드러나지 아니한다.

다. 이것은 조약의 협상이 아니라 보고로써 고칠 수 있다. 발행기관이 이미 확정된 최종 세무성격 정보 — 해당하는 경우의 서식 8937과, 발행기관의 확정된 연말 세무자료 — 를, 그로 말미암은 원천징수의 조정이나 환급이 전달되는 것과 같은 방식으로 최종 수익적 소유자에게까지 전달하도록 하면 그 틈은 닫힌다.

7. 제안하는 제도개선 — 계좌보유자 단위의 자본환급 재분류 통지서

전국납세자보호관개서, 미국 원천 투자상품의 분배금이 최종적으로 자본환급 또는 비배당분배로 확정되는 때에는 적격중개인이 그 지급회차 단위의 최종 세무성격 정보를 자기의 아래 단계 계좌보유자에게 전달하여야 하고, 그 정보를 받은 중개기관마다 그것을 보존하여 다음 계좌보유 관계로 넘겨 최종 외국 수익적 소유자에게 이르게 하도록 적격중개인 제도를 고칠 것을 국세청에 권고하는 방안을 검토하여 주시기를 정중히 요청한다.

receive the money the United States released. It crosses the border and is collected on the other side, on an amount that the United States had finally characterized as a nondividend distribution and, to the extent it fell within the shareholder's adjusted basis, as a reduction of that basis rather than current taxable income under U.S. federal income-tax law.

For an investor living on monthly distributions, the effect compounds where the assessment stands. Tax and health-insurance contributions are assessed on the gross distribution; the cash to pay them is raised by selling units; the holding shrinks; the next distribution is smaller; the assessment continues. Where the amount remains included in the residence-country income tax base, the resulting burden may require the investor to liquidate part of the holding, reducing the capital available to generate future distributions.

Correction is possible only where the investor can establish the characterisation independently. The submitter was able to do so because he reconstructed the data lineage from the issuer's own filings; an investor without those records has nothing to put against the gross figure on the payment statement.

The submitter makes no estimate of the number of persons affected or of the aggregate amount. No such data is available to a private individual.

6. WHY THIS CONCERNS THE UNITED STATES

(a) It is a defect in the reach of U.S. information reporting, not in its substance. The characterisation is correctly made and correctly acted upon within the United States; it simply stops at the intermediary.

(b) For a foreign retail investor, failure to transmit the final U.S. tax character can create an additional residence-country tax burden that is not apparent from the U.S. product's stated distribution or withholding information.

(c) It is capable of being fixed by reporting, not by treaty negotiation. If the final tax-character information already determined by the issuer — including Form 8937 where applicable and the issuer's final year-end tax data — were required to be passed through to the ultimate beneficial owner in the same way the resulting withholding adjustment or refund is passed through, the gap would close.

7. PROPOSED SYSTEMIC REFORM — AN ACCOUNT-HOLDER-LEVEL RETURN-OF-CAPITAL RECLASSIFICATION STATEMENT

I respectfully request that the National Taxpayer Advocate consider recommending that the IRS amend the Qualified Intermediary framework so that, whenever a U.S.-source investment distribution is finally characterized as a return of capital or nondividend distribution, the qualified intermediary must transmit the final payment-event-level tax-character information to its own downstream account holder, and each intermediary that receives that information must preserve it and transmit it on through the

그러므로 제안하는 것은 한 기관이 평생 직접 거래할 일이 없을 수도 있는 사람에게 새 서식을 발급하라는 것이 아니다. 이미 있는 정보를, 이미 있는 계좌보유 관계를 따라, 보존하여 나르라는 의무이다.

최종 수익적 소유자는 적어도 다음을 담은 연간 통지서를 받아야 한다.

- (1) 종목 (CUSIP 또는 ISIN, 그리고 펀드 이름)
 - (2) 지급일
 - (3) 기준일에 그 계좌보유자에게 귀속되는 수량
 - (4) 그 지급회차의 총분배금
 - (5) 그 지급회차의 최종 자본환급 비율
 - (6) 투자자에게 귀속되는 자본환급 금액
 - (7) 적용된 최종 미국 세무성격 정보 — 해당하면 소득코드 37(자본의 반환)과 그에 대응하는 면제코드
 - (8) 당초 원천징수된 미국 세액
 - (9) 재분류 뒤의 최종 미국 원천징수세액
 - (10) 환급 또는 조정된 미국 원천징수세액
 - (11) 재분류가 확정된 날, 또는 통지서의 날짜
 - (12) 계좌보유자에게 입금할 때 실제로 적용한 환율 — 그 출처와 날짜
 - (13) 총분배금 · 투자자 귀속 자본환급 금액 · 원천징수 수치를 실제로 입금된 통화로 환산한 금액
 - (14) 적격중개인이 계좌보유자를 가리는 계좌번호, 그리고 보유하고 있다면 거주지국의 납세번호
- 통지서를 교부하는 데 미국 납세자번호를 요구하지 아니한다

「투자자 귀속 자본환급 금액(investor-allocable return-of-capital amount)」이라는 말을 일부러 쓰고 「과세표준(tax base)」이라 하지 아니한다. 미국 법에서 주주의 취득가액 범위 안의 금액은 일반적으로 당기의 과세소득이 아니며, 국세청에 그렇게 취급해 달라고 요청하는 것이 아니다. 구하는 것은 세액의 계산이 아니라 성격의 전달이다.

7.1 왜 통지서가 지급회차마다 환율 환산까지 담아야 하는가

(12)와 (13)은 결가지가 아니다. 거주지국의 과세관청은 자국 통화로 과세하며, 지급회차 단위로 과세한다. 미국 달러로만, 그것도 한 해를 뭉뚱그려 적힌 금액은, 실제로 적용된 환율 없이는 투자자 자신의 통화로 관리되는 취득가액과 맞댈 수 없다. 그리고 어느 날의 환율을 쓰느냐에 관한 규율이 다르면 같은 분배에 대하여 다른 금액이 나온다.

그 환율은 이미 사슬 안에 있다. 보관기관이나 증권회사는 계좌보유자에게 입금할 때 분배금을 환산하고, 환급을 넘겨줄 때 환급액

next account-holder relationship, until it reaches the ultimate foreign beneficial owner.

What is proposed is therefore not a new form issued by one institution to a person it may never deal with directly. It is an obligation to preserve and carry information that already exists, along the account-holder relationships that already exist.

The ultimate beneficial owner should receive an annual statement containing, at a minimum, the following information:

- (1) the security (CUSIP or ISIN, and the fund name)
- (2) the payment date
- (3) the quantity attributable to that account holder on the record date
- (4) the gross distribution for that payment event
- (5) the final return-of-capital percentage for that payment event
- (6) the investor-allocable return-of-capital amount
- (7) the final U.S. tax-character information applied — including income code 37 (return of capital) and the corresponding exemption code where applicable
- (8) the U.S. tax originally withheld
- (9) the final U.S. withholding after reclassification
- (10) the amount of U.S. withholding refunded or adjusted
- (11) the date on which the reclassification was determined, or the date of the statement
- (12) the exchange rate actually applied when the payment was credited to the account holder, with its source and its date
- (13) the gross distribution, the investor-allocable return-of-capital amount and the withholding figures restated in the currency in which the account holder was actually credited
- (14) the account number by which the QI identifies the account holder, and the holder's tax identification number in the country of residence where one is held — no U.S. taxpayer identification number being required for the statement to be furnished

I use the term "investor-allocable return-of-capital amount" deliberately, and not "tax base". Under U.S. law an amount within the shareholder's basis is generally not current taxable income, and I do not ask the Service to treat it as one. What is requested is the transmission of a characterization, not of a tax computation.

7.1 Why the statement must also carry the currency conversion, payment event by payment event

Items (12) and (13) are not a refinement. The tax authority of the country of residence assesses in its own currency, and it assesses payment event by payment event. An amount expressed only in U.S. dollars, for a year taken as a whole, cannot be set against an acquisition cost kept in the investor's own currency without the rate that was actually applied — and different conventions as to which day's rate governs produce different amounts for the same distribution.

The rate is already known inside the chain. The custodian or broker converts the distribution when it credits the account holder, and it

을 환산한다. 구하는 것은 그들이 적용한 환율과 그 출처 · 날짜를 달리 수치 곁에 함께 적고, 실제로 입금된 통화로 환산한 금액을 지급회차마다 보이라는 것이다.

그 환산을 적격중개인 자신이 아니라 그보다 아래 단계의 중개기관이 수행하는 경우에는, (12)와 (13)은 그 아래 단계의 중개기관이 제7.5절에 적은 같은 승계 통지서의 일부로서 채워야 한다. 적격중개인은 세무성격과 투자자 귀속 금액의 출처를 책임지고, 실제로 그 돈을 환산한 자는 그 환율의 출처를 책임진다.

국세청이나 적격중개인에게 다른 나라의 법정 환율 규정을 적용하라고 요청하는 것이 아니다. 그것은 거주지국 당국의 몫이다. 다만 실제로 쓴 환율을 밝혀 달라는 것이며, 그래야 거주지국 당국과 투자자가 그것을 그대로 쓰거나 밝혀진 기준에서 자국의 규율로 다시 환산할 수 있다. 글쓴이의 장부는 바로 이 까닭에 지급회차마다 수량 × 주당 자본환급(미국 달러) × 적용환율로 셈한다. 글쓴이에게 교부된 어떤 명세서에서도 얻을 수 없었던 단 하나의 입력값이, 사슬이 스스로 쓴 그 환율이었다.

7.2 그 성격은 이미 미국 보고체계 안에서 가릴 수 있다

새로운 개념을 만들어 달라는 요청이 아니다. 서식 1042-S에는 이미 그 코드가 있다. 「서식 1042-S 작성지침(2026)」은 소득코드의 설명에서 이렇게 적는다.

「비배당분배에는 코드 37(자본의 반환)을 쓴다.」

그리고 소득코드 표는 「37 Return of capital」을 싣고 있다. 같은 지침은 이어서, 소득코드 37을 쓰는 원천징수무자는 그 비배당 지급에 면제코드 21도 쓰도록 정한다. 곧 지금의 보고체계는 소득의 성격을 적을 코드만이 아니라 그에 대응하는 원천징수 취급의 칸까지 이미 갖추고 있다.

수익적 소유자에게 닿지 아니하는 그 성격은, 그러므로 미국 보고체계가 이미 표현할 줄 아는 것이다.

7.3 왜 원천징수세액의 환급이 성격정보를 대신할 수 없는가

여기가 이 제안의 한복판이다. 세액정보와 세무성격정보는 같은 것이 아니다.

재분류의 결과로 이를테면 150달러의 원천징수세액이 환급되었다 하더라도, 수익적 소유자도 그 거주지국의 과세관청도 그 수치만으로는 다음을 끌어낼 수 없다.

converts the refund when it passes the refund on. What is requested is that the rate it applied, its source and its date be stated alongside the dollar figures, and the amounts be shown in the currency actually credited, for each payment event.

Where the conversion is performed by an intermediary downstream of the qualified intermediary rather than by the qualified intermediary itself, items (12) and (13) should be completed by that downstream intermediary, as part of the same cascading account-holder statement described in part 7.5. The qualified intermediary is answerable for the provenance of the tax character and the investor-allocable amount; the party that actually converted the money is answerable for the provenance of the rate.

I do not ask the Service, or a QI, to apply the statutory exchange-rate convention of another country; that is for the authority of the country of residence. I ask only that the rate actually used be disclosed, so that the residence-country authority and the investor can either rely on it or restate it under their own rule from a stated base. My own ledger computes each payment event as quantity multiplied by the return of capital per share in U.S. dollars multiplied by the applied exchange rate, for exactly this reason. The rate itself is in fact already printed on the statements furnished to me, payment event by payment event — see part 7.6. Item (12) therefore asks only that what is already carried continue to be carried, and that it be tied to the payment event to which it belongs.

7.2 The character is already identifiable inside the U.S. reporting system

This is not a request to create a new concept. Form 1042-S already carries a code for it. The Instructions for Form 1042-S (2026) state, at the explanation of the income codes:

"Use code 37 (return of capital) for a nondividend distribution." and the table of income codes lists "37 Return of capital". The same Instructions further direct a withholding agent using income code 37 to use exemption code 21 for the nondividend payment. The existing reporting architecture therefore already contains not only a code for the income character but a corresponding withholding-treatment field.

The characterization that does not reach the beneficial owner is therefore one the U.S. reporting system already knows how to express.

7.3 Why a refund of withholding is not a substitute for the character information

This is the centre of the proposal. Tax information and tax-character information are not the same thing.

If a reclassification results in a refund of, say, \$150 of withheld tax, neither the beneficial owner nor the tax authority of the owner's country of residence can derive from that figure alone:

그 환급이 어느 종류의 것인가 → 어느 지급회차인가 → 얼마의 분배금이 재분류되었는가
→ 그 가운데 자본환급은 얼마인가 → 어느 수량에 귀속되는가
→ 그 지급 직전 투자자의 조정취득가액은 얼마였는가

돈은 국경을 넘고, 그 돈을 낳은 성격은 넘지 아니한다. 원천징수세액의 환급은 어떤 조정이 있었다는 증거는 된다. 그러나 그 조정을 낳은 세무성격의 증거로도, 지급회차 단위 금액의 증거로도, 투자자에게 귀속된 바의 증거로도 넉넉하지 아니하다.

7.4 묶음 단위 보고가 이 틈을 우연이 아니라 구조로 만든다

「서식 1042-S 작성지침(2026)」은 제3장 원천징수율 묶음(chapter 3 withholding rate pool)을 이렇게 정의한다.

「서식 1042-S를 제출할 때 쓰는 소득코드에 따라 정해지는 한 가지 종류의 소득으로서, 단일한 원천징수세율과 단일한 제4장 면제코드가 적용되는 지급.」

지침은 이어서 이렇게 적는다.

「1차 원천징수책임을 지는 적격중개인, 원천징수 외국 파트너십 또는 원천징수 외국 신탁은 원천징수율 묶음 정보를 원천징수 의무자에게 제공할 의무가 없으며, 그 정보를 국세청에 직접 보고한다.」

그리고 사적 약정 중개기관을 통하여 지급되는 경우에 관하여 이렇게 적는다.

「제3장의 목적상, 그 지급이 사적 약정 중개기관에서 수취인에게 직접 이루어지는 경우 적격중개인은 그 지급을 묶음 단위로 보고할 수 있다.」

이 장치들은 미국의 원천징수 행정에 효율적이다. 그러나 계좌보유자가 아니라 묶음을 단위로 보고가 짜이면, 성격이 개별 투자자에게 붙는 그 단계가 투자자가 받아 보는 문서에서는 아예 일어나지 아니할 수 있다. 글쓴이는 어느 특정 적격중개인이 국세청과 맺은 약정에서 갖는 보고 권한이나 환급 권한의 범위에 관하여는 아무 것도 단정하지 아니한다. 다만 보고의 단위가 묶음인 곳에서는 계좌보유자가 그 단위가 아니라는 것만을 말한다.

7.5 그 의무를 미국 납세자번호의 존재에 걸어서는 아니 된다

이 개선이 구하려는 사람들에게 그것이 서느냐 넘어지느냐가 여기에서 갈린다.

묶음 단위 보고에서 개인은 서식에 아예 나타나지 아니한다. 「서식 1042-S 작성지침(2026)」은 수취인 이름 칸의 지침에서 이렇게 정한다.

「적격중개인 · 원천징수 외국 파트너십 또는 원천징수 외국 신탁이 제3장 원천징수율 묶음 또는 제4장 원천징수 묶음에 대하여 서식 1042-S를 작성하는 경우에는 'Withholding rate pool'을 적는다.」

which security the refund relates to → which payment event → what gross distribution was reclassified → how much of it was a return of capital → to what quantity it is attributable
→ and what the investor's adjusted acquisition cost was immediately before that payment

The money crosses the border; the characterization that produced it does not. A withholding refund is evidence that an adjustment occurred. It is not sufficient evidence of the tax character, of the payment-event-level amount, or of the allocation to the investor that produced that adjustment.

7.4 Pooled reporting makes the gap structural rather than incidental

The Instructions for Form 1042-S (2026) define a chapter 3 withholding rate pool as

"A payment of a single type of income, determined in accordance with the income codes used to file Form 1042-S, that is subject to a single rate of withholding and a single chapter 4 exemption code."

They further state that

"A QI that assumes primary withholding responsibility, a WP, or a WT is not required to provide withholding rate pool information to a withholding agent but will report such information directly to the IRS."

and, for payments made through a private arrangement intermediary, that

"For chapter 3 purposes, if the payment is made directly by the PAI to the recipient, the QI may report the payment on a pooled basis."

These mechanisms are efficient for U.S. withholding administration. But reporting organised by pool rather than by account holder means that the step at which the character is attached to an individual investor need never occur in a document the investor receives. I make no assertion as to the scope of any particular QI's reporting or refund authority under its agreement with the Service; I say only that wherever the pool is the unit of reporting, the account holder is not.

7.5 The obligation must not be conditioned on a U.S. taxpayer identification number

This is the point on which the reform will stand or fall for the people it is meant to serve.

Under pooled reporting the individual does not appear on the form at all. The Instructions for Form 1042-S (2026), at the instruction for the recipient's name, direct that

"If Form 1042-S is being completed by a QI, WP, or WT for a chapter 3 withholding rate pool or chapter 4 withholding pool, enter 'Withholding rate pool'"

수취인 이름으로 그렇게 적는다는 것이다. 기록상의 수취인은 사람이 아니라 묶음이다. 그 분배를 낳은 좌수를 가진 비거주 개인은 어디에도 이름이 없다.

그러한 개인은 미국 납세자번호를 가지고 있지 아니할 수 있으며, 글쓴이의 경우가 그러하듯, 그 분배나 구하는 구제에 그것이 필요하다는 안내를 받지 못하였을 수 있다. 지침이 미국 납세자번호를 요구하는 것은 특정한 경우뿐이다 — 이를테면 「제3장 면제코드 01 또는 제4장 면제코드 14(실질관련소득)가 적용되는 경우, 그 소득을 미국 내 사업에 실질적으로 관련된 것으로 보고한다면 13i 칸에 수취인의 미국 납세자번호를 적어야 한다」고 할 뿐이다.

글쓴이가 바로 그러한 사람이다. 글쓴이는 사회보장번호도, 개인납세자번호도, 사업자번호도 가지고 있지 아니하다. 이 개선이 미국 식별번호를 가진 수익적 소유자에게만, 또는 묶음이 아니라 개별로 보고되는 사람에게만 통지서를 주도록 지어진다면, 그 개선이 풀려던 문제를 가진 바로 그 사람들이 빠진다.

그럼에도 이 사슬의 중개기관은 저마다 자기 계좌보유 관계를 유지하거나 관리한다. 그러므로 이 의무는 그 정보를 아래로, 중개기관마다 차례로, 각자가 자기 계좌보유자에게 넘기는 꼴로 따라 내려가 최종 수익적 소유자에게 닿아야 한다. 사슬의 맨 위에 있는 적격중개인이 맨 아래의 개인을 식별하여야 하는 것이 아니다. 어느 한 단계에서도 그 성격이 떨어져 나가지 아니하면 된다. 그리고 미국 국세청 자신의 보고체계가 이미 미국 번호 없이 외국인을 가리는 수단을 두고 있다. 13m 칸은 지침의 말로 「수취인의 거주지국에서 조세 목적으로 쓰이는 식별번호를 적는」 칸이고, 13o 칸은 직접 계좌보유자의 계좌번호를, 13p 칸은 생년월일을 담는다.

그러므로 그 의무를 문서로 확인된 계좌보유 관계 그 자체 — 곧 각 중개기관이 유지하는 계좌 — 에 붙이고, 미국 납세자번호의 존재에 걸지 아니할 것을 요청한다. 통지서는 계좌번호로, 그리고 보유하고 있다면 거주지국의 납세번호로 특정하면 된다.

이 가운데 어느 것도 적격중개인에게 그 개인들을 국세청에 보고하라고 요구하지 아니한다. 국세청에 대한 묶음 단위 보고는 지금 그대로 두어도 된다. 구하는 것은, 재분류 결과를 받는 각 중개기관이 그 지급회차 단위의 결과를 보존하여 자기의 문서로 확인된 계좌보유자에게 넘기고, 그리하여 그 정보가 사슬을 따라 이어져 최종 수익적 소유자에게 닿게 하라는 것뿐이다.

7.6 증권사 명세서가 이미 담고 있는 것과 빠뜨린 것

이 개선은 새로운 보고 사슬을 지을 필요가 없다. 그 대부분은 이미 있으며, 글쓴이는 그것이 어디에서 멈추는지를 그대로 보일 수 있다.

as the recipient's name. The recipient of record is a pool, not a person. The non-resident individual whose units generated the distribution is nowhere named.

Such an individual may not hold a U.S. taxpayer identification number and, as in the submitter's case, may not have been advised that one is required for the distributions or the relief at issue. The Instructions require a U.S. TIN in particular situations only — for example, "If chapter 3 exemption code 01 or chapter 4 exemption code 14 (effectively connected income) applies, you must enter the recipient's U.S. TIN in box 13i if you report the income as effectively connected with a U.S. trade or business."

I am such a person. I hold no SSN, ITIN or EIN. If the reform were drafted so that the statement is owed only to beneficial owners who hold a U.S. identifier, or only to those reported individually rather than through a pool, it would exclude precisely the population whose problem it exists to solve.

Each intermediary in the chain nevertheless maintains or services its own documented account-holder relationship. The obligation should therefore follow the information downstream through each intermediary in turn, each passing it to its own account holder, until it reaches the ultimate beneficial owner. It is not necessary for the qualified intermediary at the top of the chain to identify the individual at the bottom; it is necessary only that the characterization not be dropped at any step. The Service's own reporting framework already provides the means of identifying a foreign person without any U.S. number: box 13m is used, in the words of the Instructions, "to enter the recipient's identification number used in the recipient's country of residence for tax purposes"; box 13o carries the account number of a direct account holder; box 13p carries the date of birth.

I therefore request that the obligation be attached to the documented account-holder relationship itself — the account each intermediary maintains — and not to the existence of a U.S. taxpayer identification number. The statement should be identified by the account number and, where one is held, by the account holder's tax identification number in the country of residence.

Nothing in this requires the QI to report those individuals to the IRS. Pooled reporting to the Service may continue exactly as it is. What is asked is that each intermediary that receives the reclassification preserve the payment-event-level result and pass it to its own documented account holder, so that the information continues through the chain until it reaches the ultimate beneficial owner.

7.6 What the downstream statements already carry — and what they omit

The reform does not have to build a new reporting chain. Most of it already exists, and the submitter can show exactly where it stops.

글쓴이는 세 곳의 대한민국 증권회사를 통하여 보유한다. 각 회사는 그 계좌에 대하여 외국납부세액 명세서를 해마다 발급한다. 이름을 접어 두고 적으면, 2025년 귀속 세 명세서의 열은 다음과 같다.

명세서 가 소득 구분 · 국가 · 종목 · 국외원천소득(외화 및 원화) · 외국납부세액(외화 및 원화)
· 국내지급일 · 현지징수일 · 적용환율 · 외국원천징수세율

명세서 나 지급일자 · 권리 유형 · ISIN · 국외원천소득액(과표) · 외국납부세액 · 환급금액
· 과세환율 · 해외세율

명세서 다 지급일자 · 징수구분 · 종목 · 해외원천소득액(과세표준) · 외국납부세액 · 환급금액
· 최종외국납부세액 · 해외세율 · 적용환율

여기에서 세 가지가 따라 나오며, 그 셋 모두 명세서에서 그대로 읽히는 것이다.

첫째, 이 사슬은 이미 개별 투자자에게, 지급회차마다, 종목 · 지급일 · 금액 · 세액 · 그리고 적용한 환율을 전달하고 있다. 그러므로 앞에 적은 (12)는 새로운 부담이 아니라 이미 하고 있는 일이다.

둘째, 세 명세서 가운데 둘은 재분류의 결과를 별도의 열 — 환급금액 — 로 이미 담고 있고, 그 가운데 하나는 최종외국납부세액까지 담는다. 그 명세서에서 세액 쪽은 정확히 맞는다. 외국납부세액 642,376 · 환급금액 354,928 · 최종외국납부세액 287,448 이며 $642,376 - 354,928 = 287,448$ 이다. 이 체계가 정정을 계좌보유자에게까지 지급회차 단위로 내려보내고 그것을 맞출 수 있다는 것은 분명하다.

셋째, 그리고 여기가 틈이다. 세 명세서 어디에도 그 분배금 가운데 얼마가 최종적으로 자본환급으로 확정되었는지를 적은 칸이 없다. 자본환급 금액도, 최종 비율도, 소득코드 37에 해당하는 것도 없다. 성격 칸은 모든 줄에서 「배당」이라 적혀 있으며, 발행기관이 이익 및 잉여금에서 지급된 것이 아니라고 확정한 분배의 줄에서도 그러하다. 그리고 국외원천소득 칸 — 곧 과세표준 — 은 전혀 줄지 아니하고, 세액만 환급된다.

이 한 가지 관찰로 문제 전체가 드러난다. 썸의 분자는 정정되고 분모는 정정되지 아니하는데, 명세서는 투자자나 투자자의 과세관청이 그 분모를 정정할 수 있을 만한 사실을 하나도 주지 아니한다.

글쓴이는 사람이나 회사의 이름을 적지 아니하고 한 가지를 덧붙인다. 글쓴이가 살펴본 다른 대한민국 증권회사의 명세서에서는 국외원천소득 금액 자체가 음수 줄로 되돌려져 있으며, 그 줄마다 종목 · 적용환율 · 현지세율이 함께 적혀 있다. 곧 개별 계좌보유자 단위에서 소득금액을 되돌리는 일이 지금의 사슬 안에서 실제로 가능하다는 것이다. 다만 거기에서도 그 되돌림 줄의 날짜는 원래의 지급회차가 아니라 정정 처리의 날짜이며, 되돌린 부분이 자본환급이었다는 말은 여전히 없다.

The submitter holds the securities through three Korean securities companies. Each of them issues an annual statement of foreign tax for the account. Setting their names aside, the three statements for the 2025 tax year carry the following columns.

Statement A income category · country · security · foreign-source income (in USD and in KRW) · foreign tax withheld (in USD and in KRW) · domestic payment date · local withholding date · applied exchange rate · foreign withholding rate

Statement B payment date · type of entitlement · ISIN · foreign-source income (tax base) · foreign tax withheld · amount refunded · exchange rate · foreign rate

Statement C payment date · withholding category · security · foreign-source income (tax base) · foreign tax withheld · amount refunded · final foreign tax · foreign rate · applied exchange rate

Three things follow, and each of them can be read off the statements themselves.

First, the chain already transmits, to the individual investor and for each payment event, the security, the payment date, the amount, the tax, and the exchange rate it applied. Item (12) of the proposed statement is therefore not a new burden; it is already being done.

Second, two of the three statements already carry the result of the reclassification as a separate column — the amount refunded — and one of them also carries the final foreign tax. On that statement the tax side reconciles exactly: foreign tax withheld 642,376, refunded 354,928, final foreign tax 287,448, and $642,376 - 354,928 = 287,448$. The system can plainly carry a correction down to the account holder, by payment event, and make it balance.

Third, and this is the gap: on none of the three statements is there any field that states how much of the distribution was finally characterized as a return of capital. There is no return-of-capital amount, no final percentage, and nothing corresponding to income code 37. The character column reads "dividend" on every line, including lines for distributions that the issuer had determined were not paid out of earnings and profits. And the foreign-source income column — the tax base — is not reduced at all; only the tax is refunded.

That is the whole problem in one observation. The numerator of the computation is corrected and the denominator is not, and the statement furnishes no fact with which the investor or the investor's tax authority could correct it.

The submitter adds one further observation, without naming any person or firm. In a statement issued by another Korean securities company, which the submitter has examined, the foreign-source income amount itself is reversed, by negative line items each carrying the security, the applied exchange rate and the local rate. That demonstrates that reversing the income amount at the level of the individual account holder is operationally possible within the existing chain. Even there, however, the reversal lines are dated to

그러므로 실무는 고르지도 아니하고 온전하지도 아니하다. 같은 미국 분배금이 외국 투자자의 국내 과세자료에 어떻게 적히는지가 오직 어느 중개기관이 그 계좌를 가지고 있는냐에 따라 달라질 수 있다. 빠져 있는 것은 모두에게 같은 최소기준이다.

이 절이 제안하는 통지서는 투자자마다 지급회차마다 다음 두 가지 대사를 가능하게 한다.

최초 총분배금

= 최종 배당 등 과세대상 금액
+ 최종 자본환급(비배당분배)
+ 그 밖의 최종 세무성격 항목

최초 미국 원천징수세액 - 최종 미국 원천징수세액

= 그 재분류에 따른 원천징수세액의 환급 또는 조정

둘 가운데 뒤의 것은 위에 적은 명세서 가운데 적어도 하나에서 이미 맞는다. 앞의 것은 아예 시도할 수조차 없다. 그것을 맞게 해 줄 항 — 최종 자본환급 금액 — 이 결코 적히지 아니하기 때문이다.

말에 관한 한 가지. 앞의 (10) 항목은 「자본환급 재분류에 따른 원천징수세액의 환급 또는 조정」이라 적어야 하며, 「자본환급 세액의 환급」이라 적어서는 아니 된다. 그렇게 적으면 자본환급 자체에 세금이 매겨졌던 것처럼 잘못 읽히기 때문이다.

7.7 이 개선이 하는 일과 하지 아니하는 일

지금의 사슬은 재분류의 금전적 결과 — 원천징수세액의 조정 또는 환급 — 를 이미 외국 계좌보유자에게 전달한다. 믿을 만하게 전달하지 아니하는 것은 그 조정을 낳은 세무성격과 투자자 귀속 금액이다. 그러므로 구하는 개선은 새로운 세액 확정 체계가 아니다. 이미 있는 정보 사슬을 끝까지 잇는 일이다.

이 개선은 미국 국세청에 다른 나라가 매기는 세금의 취급을 판단 하라거나 그에 관하여 견해를 가지라고 요구하지 아니한다. 국세청에 대한 묶음 단위 보고를 없애거나 제한하지 아니하며, 그것은 그대로 이어질 수 있다. 소득코드 37이 이미 있으므로 새로운 성격을 만들지도 아니한다.

요구하는 것은 오직, 미국의 원천징수와 적격중개인 체계 안에서 이미 확정되고 이미 집행된 그 성격이, 그 분배를 낳은 투자를 한 수익적 소유자에게, 그 소유자의 과세관청이 읽을 수 있는 꼴로 닿게 하라는 것이다.

이 처방은 대한민국만을 위한 것도 아니다. 여기에 적은 틈은 「미국 증권 → 적격중개인 → 외국 수익적 소유자」라는 사슬에서 생기며, 같은 정보단절은 거주지국이 같은 과세취급을 하든 아니하든, 같은 조약 구조를 가지든 아니하든, 다른 나라에 거주하는 수익적 소유자에게도 미칠 수 있다.

the correction batch rather than to the original payment event, and they still do not say that the reversed portion was a return of capital.

So the practice is neither uniform nor complete, and the same U.S. distribution may be recorded differently in a foreign investor's domestic tax records depending only on which intermediary happens to hold the account. A uniform minimum standard is what is missing.

The statement proposed in this part would make two reconciliations possible for every investor and every payment event:

original gross distribution
= final dividend or other taxable amount
+ final return of capital / nondividend distribution
+ any other final tax-character category

original U.S. tax withheld - final U.S. tax withheld
= withholding-tax refund or adjustment attributable to the reclassification

The second of those two already closes on at least one of the statements described above. The first cannot be attempted at all, because the term that would make it close — the final return-of-capital amount — is never stated.

A note on wording. The field proposed at item (10) should be described as the "withholding-tax refund or adjustment attributable to the return-of-capital reclassification", and not as a "return-of-capital tax refund", which would wrongly suggest that the return of capital was itself taxed.

7.7 What the reform would and would not do

The existing chain already transmits the financial consequence of the reclassification — the withholding adjustment or refund — to the foreign account holder. What it does not reliably transmit is the tax character, and the investor-allocable amount, that caused that adjustment. The requested reform is therefore not a new tax-determination system. It is the completion of an existing information chain.

It would not require the IRS to determine, or to take a view on, the tax treatment imposed by another country. It would not abolish or restrict pooled reporting to the IRS, which could continue unchanged. It would not create a new characterization, since income code 37 already exists.

It would require only that the characterization already determined and already acted upon within the U.S. withholding and QI system reach the beneficial owner whose investment produced the distribution, in a form that owner's own tax authority can read.

The remedy is also not specific to the Republic of Korea. The gap described here arises in the chain "U.S. security → QI → foreign beneficial owner", and the same information gap can affect beneficial owners resident in other foreign jurisdictions, whether or not the country of residence has the same tax treatment or the same treaty structure.

7.8 왜 보통의 투자자는 이 틈을 혼자 메울 수 없는가

개별 지급회차에 귀속되는 자본환급을 세우기 위하여 글쓰이는 자료의 계보를 스스로 복원하여야 하였다 — 발행기관의 서식 8937, 지급일별 비배당분배를 보이는 연말 세무보고자료, 등록신고서와 연차보고서, 국내 증권회사의 외국납부세액 및 원천징수 자료, 그리고 자신의 거래기록을 모아, 취득단위와 지급사건 단위로 관리되는 취득원가 장부에 모두 맞대어 보았다.

보통의 외국 개인투자자에게, 미국 투자상품 분배금의 최종 미국 세무성격을 세우자고 기관의 보고 사슬을 복원하기를 기대할 수는 없다. 지금의 제도가 작동하는지 아닌지는 그것으로 가려진다.

8. 구하는 것

가. 이 사안을 제도의 문제로 받아들여, 내국세법 제7803조(c)(2)(B)(ii)(III)에 따른 전국납세자보호관의 연차보고서에 담는 것을 검토하여, 미국 펀드에 투자하는 비거주 개인투자자의 처지가 의회 앞에 놓이게 하여 주시기 바란다. 제7절에 적은 행정적 또는 입법적 권고와 함께이다.

나. 재분류가 있는 뒤 모든 적격중개인이 최종 소득성격 정보를 영향을 받는 각 비거주 수익적 소유자에게 전달하도록, 제7절에 적은 계좌보유자 단위의 통지서로써 거기 적은 열네 가지 항목을 담아 요구하여 주시기 바란다.

다. 최종 자본환급 또는 비배당분배 금액을 남은 배당 등 과세대상 금액과 나누어 따로 적도록 요구하여 주시기 바란다. 환급액에서 미루어 짐작하도록 두어서는 아니 된다.

라. 그 자본환급 금액을 지급회차 단위로 개별 수익적 소유자에게 배분하여 적도록 요구하여 주시기 바란다. 정정 처리 묶음이나 한해 전체 단위로만 적어서는 아니 된다.

마. 그에 따른 원천징수세액의 환급 또는 조정을 따로 적고 그 재분류와 맞추도록 요구하여 주시기 바란다. 그 이름은 「자본환급 재분류에 따른 원천징수세액의 환급 또는 조정」으로 한다.

바. 그 의무가, 수익적 소유자가 국세청에 제출되는 묶음 단위 서식 1042-S에 개별 수취인으로 적히지 아니하는 경우에도, 그리고 그 소유자가 미국 납세자번호를 가지고 있는 아니든 적용되도록 하여 주시기 바란다.

사. 적격중개인이 묶음 단위 서식 1042-S에서 재분류와 환급을 거쳐 개별 수익적 소유자에게 최종 배분된 금액에 이르기까지, 뒤에 확인할 수 있는 대사기록을 갖추도록 요구하여 주시기 바란다. 아울러 외국의 중개기관이 사람 손으로 복원하지 아니하고도 그 결과를 투자자의 기록에 적용할 수 있도록 표준 전자서식을 정하여 주시기 바란다.

아. 국세청에 대한 묶음 단위 보고는 행정상 적절한 범위에서 그대로 두되, 묶음으로 인하여 수익적 소유자의 기초 세무성격 정보가 아래 단계에서 사라지지 아니하도록 하여 주시기 바란다. 그리고

7.8 Why an ordinary investor cannot close the gap alone

To establish the return of capital attributable to individual payment events, I had to reconstruct the data lineage myself: the issuers' Forms 8937, the year-end tax reporting data showing nondividend distributions by payment date, the registration and annual-report material, the Korean brokers' foreign-tax and withholding records, and my own transaction records — and then reconcile all of them against an acquisition-cost ledger kept by lot and by distribution event.

An ordinary foreign retail investor cannot reasonably be expected to reconstruct an institutional reporting chain in order to establish the final U.S. tax character of distributions from U.S. investment products. That is the practical test of whether the present arrangement works.

8. WHAT IS REQUESTED

(a) That this matter be accepted as a systemic issue and considered for inclusion in the National Taxpayer Advocate's Annual Report to Congress under IRC section 7803(c)(2)(B)(ii)(III), so that the treatment of non-resident individual investors in U.S. funds is placed before the Congress, together with the administrative or legislative recommendation described in part 7.

(b) That the Service require every QI to transmit the final income-character information to each affected non-resident beneficial owner following a reclassification, by the account-holder-level statement set out in part 7, with the fourteen items listed there.

(c) That the final return-of-capital or nondividend-distribution amount be required to be stated separately from the remaining dividend or other taxable amount, rather than left to be inferred from a refund.

(d) That the return-of-capital amount be allocated to the individual beneficial owner by payment event, and not only to a correction batch or to the year as a whole.

(e) That the related withholding-tax refund or adjustment be separately identified and reconciled to that reclassification, described as the withholding-tax refund or adjustment attributable to the return-of-capital reclassification.

(f) That the obligation apply even where the beneficial owner is not individually identified on the pooled Form 1042-S filed with the Service, and whether or not that owner holds a U.S. taxpayer identification number.

(g) That QIs be required to keep an auditable reconciliation running from the pooled Form 1042-S, through the reclassification and any refund, to the amounts finally allocated to individual beneficial owners; and that a standard electronic format be settled so that a foreign intermediary can apply the result to the investor's records without manual reconstruction.

(h) That pooled reporting to the Service be preserved where it is administratively appropriate, so long as pooling does not cause the beneficial owner's underlying tax-character information to

국세청이 이 요구를 온전히 부과할 행정권한이 넉넉하지 아니하다고 판단한다면 의회에 입법을 권고하여 주시기 바란다.

자. 이와 별도로, 그 결과로 생기는 국경 간 성격판정의 문제 가운데 어느 부분이 대한민국과 미합중국 간 소득세 협약의 상호합의 조항에 든다고 국세청이 보신다면, 미국의 권한 있는 당국의 연락처를 알려 주시기 바란다. 글쓴이가 염두에 둔 조항은 부록에 적었다. 그것이 이 글의 본안인 보고의 문제를 밀어내지 아니하도록 하기 위함이다.

글쓴이는 국세청에 대한민국의 세액을 판단해 달라고 요청하지 아니하며, 다른 나라의 세무행정을 비판해 달라고 요청하지도 아니한다. 구하는 것은 미국이 자기 보고 사슬의 틈을 살펴보는 것, 그리고 그 틈이 외국 개인투자자에게 미치는 결과가 의회에 보고되는 것이다.

9. 뒷받침하는 기록

9.1 신청인이 곧바로 보낼 수 있는 자료

제3절 · 제5절 · 제7.6절이 기대고 있는 사실을 담은 기록이 넷이다. 모두 글쓴이 본인의 것이고, 2025년 귀속에 대하여 대한민국 과세관청에 낸 편철본이며(그러므로 붙임 목록에 적힌 작업용 파일과 면수가 다르다), 전자우편이나 국세청이 정하는 어떤 방법으로도 곧바로 보낼 수 있다. 아래 면수는 파일을 열어 켜 것이다.

1. 2025년 귀속 외국납부세액 영수증과 명세서 — 12면. 세 대한민국 증권회사가 각각 발급한 연간 명세서이며, 지급회차마다 종목 · 지급일 · 국외원천소득 · 원천징수세액 · (그 열이 있는 경우) 환급금액 · 적용환율 · 현지세율을 담는다. 제7.6절에 적은 그 명세서들이다.

2. 2025년 귀속 취득원가조서 — 62면. 제3절의 모든 수치를 뽑아온 조서이며, 종목마다 취득가액 · 원천분배소득 · 당기 자본환급 · 잔존 취득가와, 전 종목이 취득가액의 범위 안에 있다는 판정을 담는다.

3. 2025년 귀속 상세원부 — 5면. 같은 사실을 취득단위와 개별 지급사건까지 내려 적은 것이며, 제7절이 제안하는 통지서가 바로 그 단위에서 작동한다.

4. 2025년 분배금에 대한 적격중개인 정산 대응표 — 8면. 제5절에 적은 175행의 정산 기장을 세 증권회사의 거래기록에서 뽑아, 미국 원천세의 환급마다 그에 대응하는 국내 배당소득세의 출금을 짝지은 것이며, 합계와 국내 원천징수명세서와의 대사를 함께 담는다.

네 건은 모두 87면이다. 국문이며, 국세청이 짚어 주는 면은 번역하여 드리겠다. 글쓴이는 이 사슬에서 자기보다 위에서 만들어지는

disappear downstream; and that, if the Service concludes it lacks sufficient administrative authority to impose the requirement in full, legislation be recommended to the Congress.

(i) Separately, that the submitter be advised of the appropriate U.S. competent-authority contact, if the Service considers that any aspect of the resulting cross-border characterization question falls within the mutual-agreement provisions of the income-tax convention between the Republic of Korea and the United States. The provisions the submitter has in mind are set out in the annex, so that they do not displace the reporting question which is the subject of this submission.

The submitter is not asking the Service to determine any Korean tax liability, and does not ask the Service to criticise the tax administration of another State. The request is that the United States examine a gap in its own reporting chain, and that the consequence of that gap for foreign individual investors be reported to the Congress.

9. SUPPORTING RECORDS

9.1 What the submitter can furnish directly, on request

Four records carry the facts relied on in parts 3, 5 and 7.6. They are the submitter's own, they are the compiled copies as filed with the Korean tax authority for the 2025 tax year (and so differ in pagination from the working files listed in the attached inventory), and they can be sent to the Service immediately by e-mail or by any means the Service specifies. The page counts below were taken by opening each file.

1. Receipts and statements of foreign tax paid, 2025 tax year — 12 pages. The annual statements issued by each of the three Korean securities companies, showing for each payment event the security, the payment date, the foreign-source income, the tax withheld, the amount refunded where that column exists, the applied exchange rate and the foreign rate. These are the statements described in part 7.6.

2. Acquisition-cost schedule, 2025 tax year — 62 pages. The schedule from which every figure in part 3 is taken, showing by security the acquisition cost, the source distribution, the return of capital for the year, the remaining acquisition cost and the determination that each position is within its acquisition cost.

3. Detailed ledger, 2025 tax year — 5 pages. The same facts resolved to the acquisition lot and the individual distribution event, which is the level at which the proposed statement in part 7 would operate.

4. Reconciliation of the qualified intermediary's settlement, 2025 distributions — 8 pages. The 175 settlement entries described in part 5, taken from the transaction records of the three brokers, pairing each refund of U.S. withholding with the corresponding withdrawal of Korean dividend tax, with the totals and the tie to the Korean withholding statement.

The four run to 87 pages in total. They are in Korean; the submitter will supply a translation of any page the Service identifies. The

기록은 가지고 있지 아니하므로 내어 드리지 못한다 — 자신에게 발급된 서식 1042-S도, 원천징수의무자의 기록도, 적격중개인의 기록도 없다. 그것이 바로 이 글이 다루는 문제다.

9.2 공개되어 있는 것

아래의 것은 모두 첫 면에 적은 주소에 전문이 공개되어 있으며, 신청서의 영문 대조본이 함께 있다.

- 보유 종목에 대하여 지급일별 비배당분배를 보이는 발행기관의 서식 8937과 연말 세무자료
 - 원천징수된 금액과 환급된 금액을 보이는, 국내 증권회사가 발급한 외국납부세액 영수증과 원천징수영수증
 - 제3절의 수치를 뽑아 온, 취득단위와 지급사건 단위의 취득원가조서와 상세원부
 - 전달 사슬 · 참가자 단위의 자료 관리 · 연간 마감을 적은 한국예탁결제원의 공식 회신 (접수번호 16764618 · 16835791 · 16848276)
 - 국세청의 공식 회신(접수번호 16835792 · 16903732), 한영 병기본
 - 같은 기록에서 그 결과를 재현하거나 반증할 수 있도록 검증방법을 공개한 출원 명세서 6건
 - 제7절에 그대로 따온 글귀의 출처인 서식 1042-S와 「서식 1042-S 작성지침(2026)」

삼가 올립니다.
장세봉 대한민국

부록 가 — 요청 (자)에서 가리킨 협약 조항

이 부록은 그 조항을 기록에 남기기 위하여 붙인다. 이 글의 본안 이 아니다. 본안은 미국 체계 안의 보고의 틀이며, 다른 나라의 세법을 판단하지 아니하고도 다룰 수 있는 것이다.

대한민국과 미합중국 간의 협약(조약 제693호)은 제12조에 「배당」의 정의를 두고 있지 아니하다.

제2조 제2항은 협약에서 사용되나 정의되지 아니한 용어의 의미가 양 체결국의 법에서 서로 다른 경우 권한 있는 당국이 「그 용어의 공통적 의미를 확정할 수 있다」고 정하고, 그것을 「이중과세를 방지하거나 또는 이 협약의 기타의 목적을 촉진하기 위하여」 할 수 있게 한다.

제27조 제2항 (e)는 권한 있는 당국이 「이 협약에서 사용되는 용어를 동일하게 정의하는 것」에 합의할 수 있다고 정한다.

이 협약의 정식명칭은 「소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세 방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한」 협약이며, 투자의 증진이

submitter does not hold, and therefore does not offer, any record generated above him in the chain — no Form 1042-S issued to him, no withholding-agent record and no qualified-intermediary record. That is the subject of this submission.

9.2 What is published

All of the following are published in full at the address on page 1, with an English parallel text of the application.

- Issuer Form 8937 filings and year-end tax data showing the nondividend distribution
 - by payment date, for the funds held
- Receipts for foreign tax paid and withholding statements issued by the Korean brokers,
 - showing the amount withheld and the amount refunded
- The submitter's acquisition-cost schedule and detailed ledger, by acquisition lot and
 - distribution event, from which the figures in part 3 are taken
- Formal replies of the Korea Securities Depository (receipt nos. 16764618, 16835791 and 16848276) describing the transmission chain, the participant-level management of the
 - data and the annual cut-off
- Formal replies of the Korean National Tax Service (receipt nos. 16835792 and 16903732),
 - in Korean-English parallel text
- The method by which the reconciliation was produced, published in six patent
 - specifications so that the result can be reproduced or rebutted from the same records
- Form 1042-S and the Instructions for Form 1042-S (2026), from which the passages quoted
 - in part 7 are taken verbatim

Respectfully submitted,
Jang Seborg Republic of Korea

ANNEX A — THE CONVENTION PROVISIONS REFERRED TO AT REQUEST (i)

This annex is attached so that the provisions are on the record. It is not the subject of this submission, which concerns a reporting gap inside the U.S. system and can be addressed without any determination of another country's tax law.

The Convention between the Republic of Korea and the United States (Treaty No. 693) contains no definition of the term "dividends" in Article 12.

Article 2(2) provides that where a term used in the Convention and not defined in it bears a different meaning under the laws of each State, the competent authorities "may ... establish a common meaning of the term", and permits them to do so "in order to prevent double taxation or to further any other purpose of this Convention".

Article 27(2)(e) provides that the competent authorities may agree "to the same meaning of any term used in this Convention".

The full title of the Convention is one "for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes

이 협약 자체의 목적인 것이다.

글쓰기가 이 조항들을 적는 까닭은, 성격판정의 국경 간 차이 — 한쪽에서는 자본환급으로 확정되고 다른 쪽에서는 배당으로 다루어지는 것 — 가 권한 있는 당국이 그 조항에 따라 살펴볼 수 있는 물음을 낳을 수 있기 때문이다. 글쓰기는 국세청에 그 조항에 따른 어떤 절차를 개시해 달라고 요청하지 아니하며, 국세청이 관련이 있다고 보실 경우를 위하여 적어 둘 뿐이다.

on Income and the Encouragement of International Trade and Investment", so that the encouragement of investment is itself a purpose of the Convention.

The submitter notes these provisions because the cross-border difference in characterization — a distribution characterized as a return of capital on one side and treated as a dividend on the other — may raise a question that the competent authorities could consider under them. The submitter does not ask the Service to initiate any procedure under them, and raises them only in case the Service considers them relevant.